Política de tratamiento y protección de datos personales de Ava Platform

Versión 0.2 (borrador) · Vigencia: [POR CONFIRMAR] · BORRADOR PARA REVISIÓN DE ABOGADO COLOMBIANO. No aprobado.

Esta política cumple lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015 (arts. 2.2.2.25.3.1 y siguientes, que compilan el Decreto 1377 de 2013). Describe cómo trata **CCG, como Responsable**, los datos de las personas que usan la plataforma, y cómo actúa como **Encargado** de los datos que cada organización cliente trata a través del Servicio.

1. Responsable y contacto

[POR CONFIRMAR: razón social], NIT [POR CONFIRMAR], domicilio [POR CONFIRMAR], correo [POR CONFIRMAR], teléfono [POR CONFIRMAR]. Área encargada de consultas y reclamos: **[POR CONFIRMAR]**. Inscripción en el RNBD: **[POR CONFIRMAR si aplica]**.

2. Dos papeles distintos

Datos	Quién es Responsable	Quién es Encargado
Cuentas de Usuarios (nombre, correo, rol, contraseña cifrada, registros de acceso, aceptaciones)	CCG	—
Datos de contacto y conversaciones de los clientes finales de cada Workspace; clientes, reservas, pedidos, encuestas	La organización cliente (Workspace)	CCG, solo para prestar el Servicio
Datos de contratación y pago del Cliente (representante, facturación)	CCG	Pasarela de pagos, según su rol

Si un titular escribe a CCG sobre datos de los que el Responsable es una organización cliente, CCG trasladará la solicitud a esa organización dentro de los plazos legales y se lo informará al titular.

3. Principios

CCG trata los datos conforme a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad (Ley 1581, art. 4), y puede demostrar las medidas adoptadas (responsabilidad demostrada, Decreto 1074 de 2015, art. 2.2.2.25.6.1).

4. Datos que se tratan y finalidades

Categoría	Datos	Finalidades
Cuenta	Nombre, correo, contraseña (cifrada, irreversible), rol, Workspace	Crear la cuenta, autenticar, dar acceso según el rol
Seguridad	Dirección IP, fecha y hora de acciones, registro de auditoría, aceptaciones legales	Seguridad, trazabilidad, prueba de la autorización y de la aceptación de términos
Técnicos	Cookies necesarias de sesión y seguridad; registros de llamadas técnicas con credenciales eliminadas y correos y teléfonos enmascarados	Operar el Servicio, depurar fallos, proteger la plataforma
Contratación	Datos del representante y de facturación del Cliente, estado de pago	Ejecutar el contrato, cobrar, atender obligaciones tributarias y contables

Comunicaciones del servicio	Correo	Invitaciones, recuperación de contraseña, avisos operativos
Comunicaciones comerciales (solo con autorización aparte)	Nombre, correo	Información sobre productos y servicios de CCG

Datos sensibles. CCG no solicita datos sensibles a los Usuarios. Si un Cliente trata datos sensibles (por ejemplo de salud) a través del Servicio, es el Responsable de obtener la autorización expresa y de informar al titular que no está obligado a darlos (Ley 1581, arts. 5 y 6); ver documentos 05, 06 y 13. **Niños, niñas y adolescentes:** el Servicio no está dirigido a menores; si el Cliente trata datos de menores, debe cumplir el art. 7 de la Ley 1581 y el Decreto 1074 de 2015.

5. Autorización

El tratamiento requiere autorización previa, expresa e informada del titular, salvo las excepciones del art. 10 de la Ley 1581 (por ejemplo datos de naturaleza pública, urgencia médica, orden legal). La autorización se obtiene por medios que permiten su consulta posterior (Decreto 1074, art. 2.2.2.25.2.4) y CCG conserva la prueba: documento, versión, fecha y hora, dirección IP e identificación de la cuenta (art. 2.2.2.25.2.5). La autorización para tratamiento de datos es independiente de la aceptación de términos y de las comunicaciones comerciales.

6. Derechos de los titulares (Ley 1581, art. 8)

Conocer, actualizar y rectificar sus datos; solicitar prueba de la autorización; ser informado del uso que se ha dado a sus datos; presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC); revocar la autorización y solicitar la supresión cuando no se respeten los principios o la ley (la revocatoria no procede si hay un deber legal o contractual de permanecer en la base de datos); acceder gratuitamente a sus datos. El procedimiento está en el documento 11.

7. Transmisión, transferencia y proveedores

Para prestar el Servicio intervienen proveedores tecnológicos (alojamiento en la nube, correo electrónico, mensajería —Meta/WhatsApp—, automatización —n8n—, modelos de inteligencia artificial, pasarela de pagos). Cuando el proveedor trata datos por cuenta de CCG o del Cliente, hay **transmisión** y se rige por un contrato con las obligaciones del art. 2.2.2.25.5.2 del Decreto 1074. Si el proveedor está fuera de Colombia, se aplica además el art. 26 de la Ley 1581 sobre transferencias y transmisiones internacionales (países con nivel adecuado según la SIC o, en su defecto, las excepciones o la declaración de conformidad que corresponda). Lista actual de proveedores, país y función: **[POR CONFIRMAR]**.

8. Seguridad e incidentes

Medidas: acceso por rol y por Workspace, credenciales cifradas, contraseñas con hash, registros de auditoría, límites de uso de las APIs, enmascaramiento de credenciales y de datos de contacto en los registros técnicos, copias de seguridad, separación de entornos. En caso de incidente de seguridad que afecte datos personales, CCG lo investigará, lo informará a los afectados cuando proceda y reportará a la SIC en los términos y plazos de las instrucciones vigentes (Circular Única SIC, Título V: reporte de incidentes en el RNBD cuando aplique) **[POR CONFIRMAR: procedimiento interno]**.

9. Conservación

Dato	Plazo propuesto (a validar)
Cuenta activa	Mientras exista la cuenta
Cuenta desactivada	**[POR CONFIRMAR]** (la plataforma desactiva, no borra)

Auditoría y aceptaciones legales	**[POR CONFIRMAR]**; las aceptaciones se conservan como prueba
Actividad técnica de asistentes: contenido de solicitudes y respuestas	30 días (configurable, y desactivable por Workspace)
Actividad técnica: metadatos (herramienta, estado, duración)	180 días
Conversaciones del Workspace	Las define el Cliente (Responsable); **[POR CONFIRMAR]** valor por defecto
Datos contables y tributarios	El plazo que exija la ley

Al vencer el plazo o a solicitud procedente del titular, los datos se eliminan o anonimizan, salvo deber legal de conservación.

10. Cookies y decisiones automatizadas

Ver documento 04 (cookies) y 10 (inteligencia artificial). Las respuestas automatizadas de los asistentes no producen por sí solas efectos jurídicos sobre el titular sin posibilidad de intervención de una persona del Cliente.

11. Vigencia y cambios

Esta política rige desde **[POR CONFIRMAR]**. Los cambios sustanciales se informarán por la plataforma o por correo, conforme al art. 2.2.2.25.2.? del Decreto 1074 sobre cambios en las políticas **[verificar numeral exacto]**.